虎门镇2021年“3·25”一般道路交通事故调查报告

虎门镇2021年“3·25”一般道路交通事故调查组

2021年6月

目录

一、基本情况.....4
（一）涉事单位基本情况.....4
（二）事故现场道路及天气情况.....13
（三）检验鉴定情况.....15
二、事故发生经过和救援、善后情况.....17
（一）事故发生经过.....17
（二）现场处置情况.....17
（三）事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况.....19
三、事故原因、性质及相关单位履职情况.....21
（一）事故原因.....21
（二）事故性质.....21
（三）相关单位履职情况.....21
四、事故责任认定和处理建议.....25
（一）建议追究刑事责任人员.....25
（二） 建议行政处罚单位及人员.....25
（三）其他处理建议.....26
（四）事故涉及其他法律责任.....27
五、事故防范及整改措施.....27
（一）切实落实主体责任，加强安全生产管理.....27
（二）深刻吸取事故教训，严厉打击违法行为.....27
（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识.....28

虎门镇2021年“3·25”一般道路交通事故调查报告

2021年3月25日8时53分许，位于东莞市虎门港支线高速公路西行（石洞一号隧道）K2+700路段（虎门镇路段）时，发生一起道路交通事故，事故造成一名中型栏板货车乘客当场死亡、三人受伤和三车不同程度损坏。

事故发生后，省市领导高度重视，林克庆常务副省长作出重要批示。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规定，2021年3月25日，经市人民政府批准，成立了由虎门镇党委副书记伦楚能任组长，虎门镇应急管理分局局长陈自强为常务副组长，东莞高速公路大队副大队长林智、虎门镇纪检监察办科员肖鸿飞为副组长，镇应急、公安、监察、工会、交通、东莞市高速公路交警大队等多个部门派员组成的虎门镇2021年“3•25”一般道路交通事故调查组，同时邀请深圳市宝安区人民政府、遂川县人民政府派员参加，开展事故调查工作（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事单位基本情况

1、东莞市万胜货运有限公司及涉事车辆基本情况

（1）东莞市万胜货运有限公司基本情况

该公司成立于2015年5月15日，营业期限：长期，统一社会信用代码：91441900338350526 3；住所：广东省东莞市谢岗镇谢岗金海一路2号1栋105室；法定代表人：沈明山；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币贰佰万元整；经营范围：道路危险货物运输、道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中华人民共和国道路运输经营许可证号：粤交运管许可莞字441900119282号，核发机关：东莞市交通运输局，发证日期：2020年08月07日，证件有效期至2021年09月30日，经营范围：危险货物运输[2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类、危险废物]禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。

经公安网查询，东莞市万胜货运有限公司名下共有72辆机动车，其中使用性质是危化品运输的机动车59辆，使用性质是危化品运输

的挂车 12 辆，使用性质是非营运的机动车 1 辆。两年来东莞市万胜货运有限公司名下车辆在广东省内共有交通违法信息记录 325 条，已处理 325 条，非现场交通违法信息记录 259 条，未处理 26 条。

（2）涉事车辆情况

粤 S66938 重型厢式货车，品牌型号：东风牌 DFH5160XRYBX2DV，使用性质：危化品运输，车辆识别代号：LGAX2BG47J1017027，发动机号码：78656577，登记注册日期：2018 年 07 月 10 日，检验有效期至 2021 年 07 月 31 日，车辆登记所有人：东莞市万胜货运有限公司，登记住所：东莞市谢岗镇谢岗金海一路 2 号 1 栋 105 室;核定载人数 3 人,事发时实载 2 人,车辆总质量: 15800kg,整备质量：8055kg，核定载质量：7550kg，事发时装载天那水，经过磅车辆装载的货物总质量是 5510kg，没有超载行为。中华人民共和国道路运输证号：粤交运管莞字 003159951 号，核发机关：东莞市道路运输管理局，审验有效期：2021 年 08 月 31 日；该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司：中国平安财产保险有限公司，保险单号: 135110039009745664 45,保险期间自 2020 年 05 月 25 日至 2021 年 05 月 25 日止；该车投保（机动车综合商业保险）保险公司：中国平安财产保险有限公司，保险单号：135110039009745664 36，保险期间自 2020 年 06 月 15 日至 2021 年 06 月 14 日止，机动车损失保险 165737 元，第三者保险限额：100 万元，玻璃单独破碎险，机动车车上人员责任保险（司机）限额 20 万元，机动车车上人员责任保险（乘

客）限额 20 万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来共有交通违法信息记录 8 条，已处理 8 条，过往无交通事故信息记录。

（3）涉事车辆驾驶员情况

驾驶人：梁建丰，男，汉族，出生日期：1987 年 12 月 22 日，住址：******，身份证号：******，是东莞市万胜货运有限公司员工，于 2018 年 9 月 1 日与东莞市万胜货运有限公司签订了《劳动合同》，《劳动合同》约定的期限为 2018 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 30 日。持 B2 型机动车驾驶证，档案编号：440901105259，初次领证日期：2009 年 08 月 13 日，有效期限自 2015 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 13 日；道路运输从业资格证号：******，从业资格类别：危货驾驶员、货运驾驶员，初次领证日期：2012 年 09 月 14 日，有效起始日期 2018 年 07 月 24 日至 2024 年 07 月 19 日，发证机关：惠州市交通运输局。经公安交警电脑综合信息平台查询，梁建丰近三年来共有交通违法信息记录 2 条，已处理 2 条，无交通事故信息记录。

根据车辆安装 GPS 的数据显示：粤 S66938 号重型厢式货车于 2021 年 3 月 25 日 6 时 15 分从惠州市惠阳区新圩镇装载天那水出发，分别送货至深圳市宝安区和佛山市顺德区大良；7 时 30 分到达深圳市宝安区附近卸载车上部分货物，8 时 22 分出发，往佛山市顺德区大良方向继续送货，途经虎门港支线高速公路西行 K2+700M 路段时发生交通事故，事发前车辆行驶 31 分，没有疲劳驾驶的违法行为。事发时该车 GPS 数据显示 2021 年 3 月 25 日 8 时 53 分记录仪速度为 73

公里，没有超速违法行为。

（4）涉事车辆押运员情况

押运员：覃剑，男，汉族，群众，出生日期：1982 年 12 月 29 日，住址：******，身份证号：******，不是东莞市万胜货运有限公司员工。

唐明艺，男，汉族，群众，出生日期：1986 年 4 月 4 日，住址：******，身份证号：******。唐明艺是东莞市万胜货运有限公司员工，与东莞市万胜货运有限公司签订了《劳动合同》，《劳动合同》约定的期限为 2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日，工资是每月 6 千元。唐明艺从业资格证号：******，从业资格类别：危货押运员、货运驾驶员，发证机关：惠州市交通运输局，有效期至 2023 年 3 月 29 日。

唐明艺是东莞市万胜货运有限公司聘请担任粤 S66938 重型厢式货车的专职押运员，与覃剑是朋友关系。覃剑不是东莞市万胜货运有限公司的员工，是临时作为此次运输的押运员。2021 年 3 月份起，唐明艺因左手扭伤及家中有事情处理，其押运员工作多次由覃剑代替，双方约定，替班当天由唐明艺每天支付覃剑工资 200 元。当事押运员覃剑供述：自己不清楚东莞市万胜货运有限公司是否知道自己是此次运输的押运员，之前有在该车上作押运员 4、5 次。唐明艺由于身体不适，未经东莞市万胜货运有限公司同意私自安排覃剑作为此次运输的押运员。东莞市万胜货运有限公司在起运前和运输途中未核实押运员的身份。事故发生后，覃剑向东莞高速公路大队出示伪造的道路运

输从业资格证。

根据东莞市万胜货运有限公司总经理李华笔录反映：东莞市万胜货运有限公司视频监控员会通过监控的方式查看司机和押运员是否是本人；通过起运前与司机和押运员视频通话，确保不会换人。此次运输由于视频监控员换班，因为疏漏没有发现押运员换人，也没有进行视频通话。

2、原禄机械（深圳）有限公司及涉事车辆基本情况

（1）原禄机械（深圳）有限公司基本情况

该公司成立于2005年1月5日，统一社会信用代码：9144030076757360 50；住所：深圳市宝安区燕罗街道办燕川第三工业区红湖路166号；经营者：张源昌；类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；注册资本：港币陆佰肆拾万元整；营业期限：长期；经营范围：一般经营项目：生产经营新型造纸机械、新型瓦楞纸板机器、自产产品售后服务。经公安网查询，原禄机械（深圳）有限公司名下共有34辆机动车，其中车辆使用性质是非营运的33辆，使用性质是货运的1辆。两年来共有交通违法信息13条，已处理13条，过往无交通事故信息记录。

（2）涉事车辆情况

粤BX7985中型栏板货车：品牌型号：五十铃牌QL1070A1KW，使用性质：非营运，车辆识别代号：LWLNKA1H6EL044361，发动机号码：6734507，登记注册日期：2014年04月04日，检验有效期至

2022 年 04 月 30 日，车辆登记所有人：原禄机械（深圳）有限公司，登记住所：广东省深圳市宝安区松岗街道办燕川第三工业区红湖路；核定载人数：5 人，事发时实载 3 人，车辆总质量：6515kg，整备质量：2690kg，核定载质量：3500kg，事发时装载金属机械配件，经过磅车辆装载的货物总质量是 2920kg，没有超载行为。该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司，保险单号：805072050440373001503，保险期间自 2020 年 03 月 29 日至 2021 年 03 月 28 日止；该车投保（机动车商业保险）保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司，保险单号：805112020440373001422，保险期间自 2020 年 03 月 29 日至 2021 年 03 月 28 日止，机动车损失保险限额 51708 元，第三者保险限额：50 万元，机动车车上人员责任保险（司机）限额 10 万元，机动车车上人员责任保险（乘客）限额 10 万元，全车盗抢保险限额 51708 元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来共有交通违法信息记录 4 条，已处理 4 条，过往无交通事故信息记录。

（3）涉事车辆驾驶员情况

驾驶人：谢文强，男，汉族，出生日期：1969 年 09 月 27 日，住址：******，身份证号：******，是原禄机械（深圳）有限公司的员工。持 A2 型机动车驾驶证，档案编号：450900376420，初次领证日期：2002 年 01 月 17 日，有效期限自 2014 年 01 月 17 日至 2024 年 01 月 17 日。经公安交警电脑综合信息平台查询，谢文强近三年来共

有交通违法信息行为记录3条，已处理3条，无交通事故信息记录。

根据驾驶员谢文强笔录反映: 2021年03月25日08时20分许从深圳市宝安区原禄机械（深圳）有限公司装载金属机械配件出发送货去江门市，途经虎门港支线高速公路西行K2+700M路段发生交通事故，事发前车辆累计行驶约33分钟，没有疲劳驾驶的违法行为。事发时车辆因前方道路拥堵车辆停车等候，无超速违法行为。

3、遂川县安信汽车运输有限公司及涉事车辆基本情况

（1）遂川县安信汽车运输有限公司基本情况

该公司成立日期为2008年03月04日，营业期限：长期，统一社会信用代码：91360827343218909G；住所：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村新林路口对面；法定代表人：彭安剑；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币伍佰万元整；经营范围：道路普通货物运输、汽车租售、汽车租赁、汽车维修、二手车中介、一般货物仓储服务、装卸搬动服务。中华人民共和国道路运输经营许可证号：赣交运管许可吉字360827204780号，核发机关：遂川县道路运输管理所，发证日期：2020年3月25日，证件有效期至2024年3月24日，经营范围：普通货运。经公安网查询，遂川县安信汽车运输有限公司名下车辆两年来广东省内共有违法信息记录113条，非现场违法信息记录124条，过往交通事故信息记录1宗。

（2）涉事车辆情况

赣D18162重型半挂牵引车，品牌型号：豪沃牌ZZ4257W324HE1B，

使用性质：货运，车辆识别代号：LZZ1CLXB7HA259448，发动机号码：170717704257，登记注册日期：2017年07月28日，检验有效期至2021年07月31日，车辆登记所有人：遂川县安信汽车运输有限公司，登记住所：江西省吉安市遂川县泉江镇洲背盆树下10-1号，车辆实际支配人：林攀峰（住址：******，身份证号：******）；核定载人数：2人，事发时实载2人，车辆整备质量：8800kg,准牵引总质量：40000kg。中华人民共和国道路运输证号：赣交运管吉字360827796853号，核发机关：遂川县道路运输管理所，证件有效期至2021年7月31日。该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司，保险单号：ANAC599CTP20B002866Y，保险期间自2021年07月30日至2021年07月29日止；该车投保(机动车商业保险)保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司，保险单号：ANAC599Y1420B003908R，保险期间自2021年07月30日至2021年07月29日止。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来共有交通违法信息记录7条，未处理1条，非现场违法记录7条，未处理2条，过往无交通事故信息记录。

赣DM026挂重型仓栅式半挂车，品牌型号：梁山天通牌LML9400CCYE，使用性质：货运，车辆识别代号：LA9961XC1H0LML142，登记注册日期：2017年07月31日，检验有效期至2021年07月31日，车辆登记所有人：遂川县安信汽车运输

有限公司，登记住所：江西省吉安市遂川县泉江镇洲背盆树下10-1号，车辆实际支配人：林攀峰（住址：******，身份证号：******）；中华人民共和国道路运输证号：赣交运管吉字360827796854号，核发机关：遂川县道路运输管理所，证件有效期至2021年7月31日。车辆总质量：40000kg，整备质量：7000kg，核定载质量33000kg，事发时装载陶瓷，经过磅车辆总质量：41000kg（含赣D18162重型半挂牵引车和赣DM026挂重型仓栅式半挂车的整备质量），经计算后赣DM026挂重型仓栅式半挂车装载货物质量：25200kg，没有超载行为。

（3）涉事车辆驾驶员情况

赣D18162重型半挂牵引车驾驶人：林攀峰，男，汉族，出生：1979年04月26日，住址：******，身份证号：******，持A2型机动车驾驶证，档案编号：36240059956，初次领证日期：1998年10月28日，有效期限自2015年10月28日至2021年10月28日；道路运输从业资格证号：******，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员，有效期限至2027年03月30日，发证机关：赣州市道路运输运输局。经公安交警电脑综合信息平台查询，林攀峰近三年来共有交通违法信息记录7条，未处理1条，过往无交通事故信息记录。

林攀峰是赣D18162重型半挂牵引车的车主和实际支配人，于2017年7月26日与遂川县安信汽车运输有限公司签订《车辆挂靠合同书》，约定车辆实际所有人为林攀峰，在挂靠期内按月向遂川县安

信汽车运输有限公司缴纳挂靠相关费用（合同未列明具体费用），车辆的运营和日常管理均由林攀峰负责。

根据车辆安装 GPS 的数据显示：该车于 2021 年 3 月 25 日 1 时 3 分在从广东省潮州市潮安区装载陶瓷出发送货至顺德市，行驶期间分别在 3 时 5 分至 3 时 23 分、4 时 0 分至 4 时 35 分和 5 时 2 分至 6 时 17 分停车休息，随后途经虎门港支线高速公路西行 K2+700 路段发生交通事故，事发前车辆累计行驶 2 小时 36 分，没有疲劳驾驶的违法行为。事发时车辆因前方道路拥堵车辆停车等候，无超速违法行为。

（4）涉事车辆乘客情况

粤 BX7985 号中型栏板货车乘客：张海欧，男，汉族，1979 年 10 月 24 日出生，户籍所在地：******，身份证号码：******，是原禄机械（深圳）有限公司聘请的机械维修员。事发时是公司委派工作出行。

粤 BX7985 号中型栏板货车乘客：曹晓洪，男，汉族，1966 年 08 月 11 日出生，户籍所在地：******，身份证号码：******，是原禄机械（深圳）有限公司聘请的机械维修员。事发时是公司委派工作出行。

（二）事故现场道路及天气情况

1、天气情况。2021 年 3 月 25 日，星期四，东莞市天气为：多云，东南风 2 级，最高气温 28℃，最低气温 19℃，事发前后天气良好。

2、道路情况。现场位于 S9918 虎门港支线高速公路西行 K2+700

路段（东莞市虎门镇），该路段为东西走向，东往惠州方向，西往虎门方向；该路段为石洞一号隧道，单向设两条机动车道和一条紧急救援车道，道路两侧设有路肩，路面铺设沥青，标志标线清晰明显，隧道有路灯照明，视线良好。从左往右机动车道宽分别是为 365cm、390cm 和 395cm，进入隧道路段前设有限速为 80 公里/小时的限速牌，现场附近设有交通监控视频，事发时该监控摄像头往西行方向监控，拍摄有车辆碰撞经过视频。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆停车位置。事故发生后，现场由东往西方向在右侧机动车道上依次停车的车辆分别是粤 S66938 号重型厢式货车、粤 BX7985 中型栏板货车、赣 D18162 重型半挂牵引车牵引赣 DM026 重型仓栅式半挂车，三车的车头均向西，车尾均向东。

4、车辆痕迹。粤 S66938 号重型厢式货车车头正面左边见有与粤 BX7985 中型栏板货车车尾右边碰撞痕迹,粤 BX7985 中型栏板货车车头右边见有与赣 DM026 重型仓栅式半挂车左边碰撞痕迹, 粤 BX7985 中型栏板货车驾驶室及车身因挤压严重变形。

5、死者情况。事故发生后，粤 BX7985 中型栏板货车前排副驾座位乘客张海欧被困车内，经消防人员抢救出车外由救护人员现场救治后确认，乘客张海欧无生命体征，宣布当场死亡。

6、路面痕迹。路面右侧机动车道上发现粤 S66938 号重型厢式货车后轮的刹车轮胎印长 400cm，现场右侧机动车道上分布三车碰撞后

的碎片。

（三）检验鉴定情况

1、驾驶员相关检验鉴定情况

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对梁建丰、谢文强和林攀峰进行毒品检测，结果显示为阴性，不存在吸食毒品的行为，同时采集呼气测试方式检验乙醇含量，结果为 0mg/100ml，不存在酒后驾驶机动车行为。

2、肇事车辆检验检测情况

2021 年 3 月 25 日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对涉事车辆是否存在改装、安全技术性能、后下部防护装置、车身反光标识是否合格进行检验鉴定。2021 年 4 月 2 日，广东至信司法鉴定所出具鉴定报告，鉴定结果如下:

（1）粤 S66938 号东风牌重型厢式货车鉴定情况

①受检的粤 S66938 号东风牌重型厢式货车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

②受检的粤 S66938 号东风牌重型厢式货车后下部防护栏装置，不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关要求。

③受检的粤 S66938 号东风牌重型厢式货车右侧面车身反光标识，不符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。左

侧面、后部车身反光标识，符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。

④受检的粤 S66938 号东风牌重型厢式货车，其外形结构、车辆轮廓不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定，检见有本质性改变，存在改装迹象。

（2）粤 BX7985 号五十铃牌中型栏板货车检验鉴定情况

①受检的粤 BX7985 号五十铃牌中型栏板货车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

②受检的粤 BX7985 号五十铃牌中型栏板货车后下部防护栏装置，符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关要求。

③受检的粤 BX7985 号五十铃牌中型栏板货车左右侧面和后部车身反光标识，符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。

④受检的粤 BX7985 号五十铃牌中型栏板货车，其外形结构、车辆轮廓与相关技术参数符合，未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

（3）赣 D18162 号豪沃牌牌重型半挂牵引车（后牵引赣 DM026 挂号梁山天通牌重型仓栅式半挂车）检验鉴定情况

①受检的赣 D18162 号豪沃牌牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的

相关要求。

②受检的赣 DM026 挂号梁山天通牌重型仓栅式半挂车后下部防护栏装置，符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关要求。

③受检的赣 DM026 挂号梁山天通牌重型仓栅式半挂车左右侧面、后部车身反光标识，符合 GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。

④受检的赣 D18162 号豪沃牌牌重型半挂牵引车（后牵引赣 DM026 挂号梁山天通牌重型仓栅式半挂车），其外形结构、车辆轮廓与相关技术参数符合，未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021 年 3 月 25 日 8 时 53 分许，梁建丰驾驶车牌号为粤 S66938 号重型厢式货车在从左往右数第二条车道行驶，途经虎门港支线高速公路西行 K2+700M（东莞市虎门镇）路段时，车头碰撞前方同车道同方向因路面拥堵停于车道上由谢文强驾驶的粤 BX7985 号中型栏板货车（搭乘张海欧、曹晓洪）车尾，致使粤 BX7985 号中型栏板货车车头与林攀峰驾驶的赣 D18162 号重型半挂牵引车牵引赣 DM026 挂号重型仓栅式半挂车车尾发生碰撞，造成张海欧当场死亡，梁建丰、谢文强、曹晓洪受伤及三车和车上货物损坏的交通事故。

（二）现场处置情况

1、接处警情况：2021 年 3 月 25 日 9 时 15 分许，东莞高速公路大队情报指挥室接常虎高速公路监控中心报称:“在虎门港支线高速公路西行 K2+700M（东莞市虎门镇）路段发生三车碰撞交通事故，有人员被困车内，请求大队出警处置”。东莞高速公路大队随即通知救护、消防、路面救援、路面清障等部门派员赶赴现场处置。接报后，东莞高速公路大队大队长刘润辉、副大队长罗小飞带领交管股副股长叶振华、交管股民警刘杰光、尹健华及一中队民警赶赴现场抢救伤者并开展调查取证工作，同时将情况向支队汇报。随后，交警支队周志明副支队长、机动巡逻大队副大队长石光华赶赴现场指挥调查取证工作。

2、应急救援情况：事故发生后，9 时 9 分许正在路面巡逻的路政巡逻车辆到达现场发现交通事故后，马上通知常虎高速公路监控中心，再由常虎监控中心报东莞高速公路大队情报指挥室，随后 9 时 12 分许拖车救援车辆到达现场，9 时 25 分救护车、消防车、交警车及清障车辆相继到达现场。东莞高速公路大队联合消防、医疗部门开展现场应急救援、安全防护、调查取证等各项处置工作，10 时 8 分被困乘客张海欧由消防队员救出，经医护人员现场抢救后确认乘客张海欧已无生命体征，确认当场死亡。12 时 1 分许交警、路政、医疗等职能部门协同处置事故现场完毕，现场暂扣肇事车辆 3 辆，遗体由市殡仪馆运走保存防腐，清理现场恢复交通后撤离。

综上所述，此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报

的情况；事故应急救援得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合道路交通事故处理有关法律法规的要求。

（三）事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

1、事故造成人员伤亡情况

本起交通事故造成1人死亡，死者姓名：张海欧，男，汉族，身份证号：******，户籍所在地：******，系粤BX7985中型栏板货车乘客。事故现场受伤被困经现场抢救无效死亡，经广东康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书（康怡司鉴中心[2021]病鉴意字第SB29号）证实：张海欧的死亡原因符合颈部及胸腹部损伤联合致死。

本起交通事故造成3人受伤，受伤人员分别是：1、驾驶员梁建丰在东莞市东莞市中西医结合医院门诊治疗，检查诊断结果是：右小腿软组织挫裂伤。2、乘客谢文强在东莞市东莞市中西医结合医院住院治疗，检查诊断结果是：骨折病（气滞血瘀），右胫骨干骨折（开放性），右眼脸、右前臂软组织挫裂伤，全身多处软组织挫裂伤，右第1后肋骨折。3、乘客曹晓洪经东莞市东莞市中西医结合医院住院治疗，检查诊断结果是：骨折病（气滞血瘀），双肺挫伤，右侧液气胸，双侧多发肋骨骨折，胸部皮下气肿，头皮挫裂伤，全身多处皮肤软组织挫擦伤，高血压病。

2、直接经济损失情况

据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币170万元（包

含车辆损失和人身伤亡赔偿等）。

3、善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后工作领导小组，组织人员全力做好死者家属的慰问安抚工作，事故各项善后工作平稳有序开展。目前死者尸体已火化，死者家属正与涉事车方代表及车辆投保保险公司协商赔偿事宜。

2021 年 4 月 9 日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具《道路交通事故认定书》（第 4419081202100000014 号），认定结果如下:

当事人梁建丰驾驶机件性能不符合技术标准的机动车在高速公路上行驶时，注意力不集中，对路面情况注意不够，对应当发现的危险情况没有发现或没有及时发现，在行驶时未与前车保持安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定。依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第

一项之规定，认定当事人梁建丰负事故的全部责任，认定当事人谢文强、林攀峰、张海欧、曹晓洪无责任。同时，交警部门告知各方当事人可向人民法院提起民事诉讼。各方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议，未发生死者家属上访、闹访等事件，善后处置得当。

三、事故原因、性质及相关单位履职情况

（一）事故原因

当事人梁建丰驾驶机件性能不符合技术标准的机动车在高速公路上行驶时，注意力不集中，对路面情况注意不够，对应当发现的危险情况没有发现或没有及时发现，在行驶时未与前车保持安全距离。

（二）事故性质

经调查认定，虎门镇“3·25”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

（三）相关单位履职情况

1、东莞市万胜货运有限公司

东莞市万胜货运有限公司建立了企业安全生产责任制度、从业人员安全生产责任制度、安全生产监督检查制度、安全生产教育培训制度、应急救援预案制度、运输事故应急预案、安全生产操作规程、安全生产考核与奖惩制度、安全事故报告统计与处理制度、安全生产事故隐患排查治理制度、系统平台的建设维护与处理制度、车载终端安装使用及维护制度、监控人员岗位职责及管理制度、交通违法动态信

息处理和统计分析制度和从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度。

东莞市万胜货运有限公司在安全生产检查中存在以下情况：1、运输事故应急预案缺书面评审纪要。2、专职监控人员安全生产责任书到期，有培训考核登记表，现场不能出示相关培训资料。3、粤SG2878综合性能检测报告到期，粤SV3637、粤SG2878、粤SY0550、粤S35865车辆技术档案的使用记录和等级评定未及时完整填写。4、有违法违章处理登记表，但没有处理驾驶员记录和台账。5、现场不能出示企业对从业人员的岗前培训教育和再培训教育的相关资料，只有培训情况登记表。6、2020年6月与12月的演练方案缺参加演练的部门及人员，6月与12月开展的演练总结基本一致。7、2020年安全生产费用的使用记录金额与票据对应不上，缺部分票据，缺2021年3月27日票据。8、隐患排查2021年3月车辆排查不足59台，隐患排查表未对车辆状况进行排查，照片偏乱，未按月度区分，照片未体现主要负责人和分管安全生产负责人组织检查。9、只有2019年的“风险点、危险源”自查自评，未定期开展“风险点、危险源”自查自评等。

2、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队

2020年以来，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队按照东莞市公安局交通警察支队“减量控大”专项行动部署，认真落实各项工作措施，每天大中队领导带头上路巡逻，全力预防道路交通事故发生。一是认真排查治理隐患，完成了其它轻微隐患点段80余处整改；

二是强化源头企业约谈，切实用好重点车辆动态信息服务系统，开展常态化数据研判，向违法车辆源头企业和车主发警示函、约谈，拧紧责任链条，压实企业责任，2020 年期间，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队通过高速公路动态监管与预警信息服务系统，对重点车辆进行电话安全提示共 2993 宗，通报企业共 2017 宗，约谈重点企业 16 次共 33 家；**三是**强化清障排堵，充分发挥“一路三方”联勤联动工作机制，将警力、拯救力量前置，实现轻微事故快处快撤，确保不发生长时间、长距离拥堵；**四是**强化源头治超，联合交通运输部门、高速公路业主单位、路政部门和收费站，推动高速公路入口联动治超，切实杜绝“超载货车”驶入高速公路；**五是**强化违法整治，紧盯“两客一危一货”五类重点车辆，持续开展高速公路“逢五”行动和周末夜查行动，并坚持整治酒驾常态化，持续保持严管严查严处态势。2020 年期间，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队现场查处各类交通违法行为 35088 宗，其中 11 类重点违法 7127 宗、五类重点车辆违法 4554 宗，查处涉酒驾驶 74 宗；**六是**强化视频巡查，充分发挥监控中心职能作用，确保 3 分钟内完成 1 次辖区路段视频巡查工作，第一时间发现违法停车、故障车辆、交通事故等异常情况，及时处置消除安全隐患；**七是**强化交通宣传，在服务区人流密集、显眼突出位置设置交通安全宣传栏，利用服务区大喇叭、跨线桥横幅和路面情报板，持续开展疲劳驾驶、违法停车、不系安全带等违法行为的宣传警示和安全提示，营造交通安全宣传浓厚氛围；**八是**落实追责问责，进一步做细做

实营运车辆亡人事故深度调查工作，倒查企业安全管理制度漏洞，依法依规及时对相关单位和责任人提出问责建议，倒逼运输企业落实安全生产主体责任，相关部门落实监管责任，2020 年开展营运性道路交通事故深度调查 6 宗，已完成调查 6 宗。确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。

3、东莞市交通运输局虎门分局

作为事故辖区道路运输主管部门，东莞市交通运输局虎门分局深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品等专项整治行动，全面排查治理交通运输行业安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，履行了相关职能。据统计，自 2020 年 1 月至 12 月，东莞市交通运输局虎门分局共出动执法人员约 1418 人次，共检查企业 378 家次（其中客运企业 106 家次，危运企业 16 家次，货运企业 256 家次），检查客运车辆 18 辆、危运车辆 29 辆次，共发现隐患 231 宗，限时整改 231 宗，形成闭环管理，切实消除安全隐患，行业秩序整体平稳有序。

4、东莞市交通运输局谢岗分局

2020 年至今，东莞市交通运输局谢岗分局在执法工作中，共开展“两客一危一重一面”、超限超载、非法营运等专项执法行动 196 次，出动执法人员 1656 人次，检查车辆 7100 多辆次，共查处各类交通运输违法案件 701 宗，其中查处危险货物承运人未按照规定制作危险货物运单 12 宗，危险品车辆非法营运 3 宗，委托未依法取得危险货物

道路运输许可的企业承运危险化学品1宗，累计可执罚金46.42万元；在交通运输行业安全生产监管工作中，共出动检查人员545人次、检查企业230间次、排查事故隐患91项、发出责令整改15起、已全部完成整改，组织企业召开安全生产例会12次，开展各种形式的专项整治行动、联合执法行动8次，组织、观摩辖区重点企业开展应急演练5次。实现了辖区交通运输行业行政执法及安全生产监管工作全覆盖。

四、事故责任认定和处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

梁建丰驾驶车辆发生交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，涉嫌交通肇事罪，于2021年4月10日被东莞高速公路大队刑事拘留，现关押在东莞市看守所。2021年4月20日执行逮捕，待侦查终结后移送东莞市第三人民检察院起诉追究梁建丰刑事责任。

（二）建议行政处罚单位及人员

1、东莞市万胜货运有限公司安全生产教育培训不到位，对于司机、押运员等从业人员未进行安全生产培训教育；未对公司运输危险化学品车辆进行有效监管，粤S66938重型厢式货车押运人员未取得从业资格上岗作业，存在违法行为。建议由谢岗镇交通运输主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《道路危险货物运输管理规定》对其违法行为进行行政处罚。

2、遂川县安信汽车运输有限公司作为赣D18162重型半挂牵引车、

赣 DM026 挂重型仓栅式半挂车的所有人，将车辆的道路运输经营许可配发证件交付林攀峰使用，该行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》及《道路货物运输及站场管理规定》有关规定，建议由属地交通运输管理部门依法对其非法转让、出租道路运输经营许可证件的违法行为进行调查处理。

3、梁建丰违反《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，存在驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为。驾驶机动车在高速公路上行驶时，注意力不集中，对路面情况注意不够，对应当发现的危险情况没有发现或没有及时发现，在行驶时未与前车保持安全距离发生交通事故。存在驾车时有其它妨碍安全行车的行为以及在同车道行驶中，不按规定与前车保持必要的安全距离等违法行为。建议由东莞高速公路大队依法对驾驶员梁建丰作出行政处罚。2021 年 4 月 11 日，东莞高速公路大队对梁建丰作出处罚款 400 元，记 2 分的处罚。

4、覃剑使用伪造证件存在违法行为。建议由东莞高速公路大队依法对覃剑作出行政处罚。2021 年 4 月 10 日，东莞高速公路大队以使用伪造证件，依法对覃剑作出行政拘留十天并处罚款 500 元的处罚，及收缴伪造证件一张。

（三）其他处理建议

粤 S66938 重型厢式货车因车厢尾部加装了起重尾板装置，改变了车体长度，存在改装的迹象，经核查认定，该车车尾加装了起重尾板装置与交通事故发生没有因果关系，不存在关联性。根据《车用起

重尾板安装与使用技术要求》GB／T 37706-2019 的相关要求，符合加装起重尾板的机动车加装起重尾板后需要到车辆管理部门变更备案。经查粤 S66938 重型厢式货车的车辆型号允许加装起重尾板，此改装行为不予处罚，建议东莞高速公路大队责令东莞市万胜货运有限公司对名下车辆加装起重尾板的全面排查整改，对没有备案的尽快前往车辆管理部门变更备案。

（四）事故涉及其他法律责任

如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范及整改措施

（一）切实落实主体责任，加强安全生产管理

东莞市万胜货运有限公司要进一步落实企业安全管理主体责任，签订交通安全责任状、责任书，严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（二）深刻吸取事故教训，严厉打击违法行为

东莞高速公路大队、谢岗镇交通运输分局、虎门镇交通运输分局要深刻吸取此次道路交通事故教训，强化道路交通安全执法，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重

点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序，严密防范类似事故的重复发生。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

东莞高速公路大队、谢岗镇交通运输分局、虎门镇交通运输分局要充分利用双微平台、报刊、电视等平台对不落实安全管理的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

虎门镇2021年“3·25”一般道路交通事故调查组

2021年6月23日